PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 8

GUIA PRÁTICO DE ORATÓRIA, MATRIZ DE PEGADINHAS E TÉCNICA DE RESPOSTA ORAL SOB PRESSÃO

Oratória, Pegadinhas e Resposta Sob Pressão

1. Roteiro Tático de Comunicação Verbal e Não-Verbal

Na prova oral da Magistratura, o conteúdo jurídico responde por parte da nota, mas a **postura institucional, a firmeza serena e a ausência de hesitação** definem a aprovação de nota máxima.

- **A Regra dos 3 Segundos (O "Respiro do Julgador")**: Ao receber a pergunta da banca, **jamais responda no milissegundo imediato**. Faça uma pausa silenciosa de 2 a 3 segundos. Essa pausa transmite autocontrole, permite organizar o raciocínio em 4 etapas e elimina vícios de linguagem ("éhh", "humm", "tipo assim").
- **Contato Visual Triangulado**: Olhe diretamente para o examinador que formulou a pergunta ao iniciar e concluir a resposta; durante a fundamentação (etapa intermediária), distribua brevemente o olhar entre os demais membros da banca.
- **Voz de Decisão (Postura Magistral)**: Mantenha a projeção vocal firme, em ritmo pausado e tom professoral. Evite a entonação ascendente ao final das frases (que faz a afirmação soar como pergunta ou dúvida).
- **Gestual de Segurança**: Mantenha as mãos visíveis sobre a mesa, cruzadas de forma leve ou acompanhando a pontuação do raciocínio. Evite gesticulação excessiva ou atritos de objetos (canetas, anéis).

2. A Fórmula Definitiva da Resposta "Nota 1000" (Estrutura em 4 Etapas)

Toda pergunta formulada na prova oral deve ser respondida seguindo rigorosamente esta sequência lógica:

1	**ETAPA 1: RESPOSTA DIRETA E CATEGÓRICA** *"Excelência, a resposta é afirmativa/negativa..."*
2	**ETAPA 2: DISPOSITIVO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** *"Nos termos do artigo X do Código [Penal/Civil/Processual] / CF..."*
3	**ETAPA 3: JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE (STF / STJ / CNJ) E DOUTRINA** *"Conforme tese pacificada pelo STF no Tema Y / Súmula Z..."*
4	**ETAPA 4: FECHAMENTO INSTITUCIONAL E APLICAÇÃO PRÁTICA** *"Desta forma, na condução do feito, o magistrado observará..."*

3. Matriz de Gestão de Crise e Reação sob Pressão

Situação A: O Examinador Interrompe e Pergunta "Tem Certeza, Candidato?"

- **Diagnóstico**: A banca está testando sua **firmeza e convicção**. Se o candidato recuar sem motivo, perderá pontos por insegurança.
- **Tática de Reação**:
  1. Mantenha o tom calmo e sereno.
  2. Responda: *"Tenho certeza, Excelência, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça / no artigo X do Código..."*.
  3. Reitere o fundamento em 1 frase conclusiva.

Situação B: O Candidato Percebe que Cometeu um Lapso Técnico (Erro de Informação)

- **Diagnóstico**: O erro ocorreu, mas a **capacidade de autocorreção elegante** é altamente valorizada pela banca.
- **Tática de Reação**:
  1. Não demonstre pânico nem faça expressões faciais de desespero.
  2. Intervenha com elegância: *"Excelência, retificando a fundamentação enunciada há pouco..."* ou *"Permita-me precisar o posicionamento, Excelência..."*.
  3. Apresente a correção diretamente com o fundamento correto.

Situação C: Pergunta sobre Tema Absolutamente Desconhecido ou Niche Demais

- **Diagnóstico**: Não invente doutrinas nem termos inexistentes. O magistrado que inventa a lei incorre em falta ética.
- **Tática de Reação**:
  1. Aplique a **técnica do enquadramento correlato no sistema jurídico**.
  2. Responda: *"Excelência, embora não me recorde do julgado específico/do detalhe normativo no momento, o tema submete-se aos princípios gerais do ordenamento, segundo os quais..."*.
  3. Construa a resposta com base nos princípios constitucionais e na lógica do ramo do direito envolvido.

4. Checklist Definitivo de Preparação para a Sabatina Oral

- [x] **Domínio dos Precedentes de Repercussão Geral (STF) e Repetitivos (STJ)** dos últimos 3 anos.
- [x] **Precisão na Citação dos Dispositivos Legais**: Mencione incisos e parágrafos dos artigos estruturantes (ex.: art. 5º, XXXVIII; art. 109, § 5º da CF; art. 304 do CPC; art. 28-A do CPP; art. 20 da LINDB).
- [x] **Adequação às Resoluções do CNJ**: Citar expressamente a Resolução 492/2023 (Perspectiva de Gênero) e a Resolução 615/2025 (Uso Ético da IA).
- [x] **Vocabulário Institucional e Respeito Ritual**: Tratamento contínuo por *"Excelência"*, fecho de resposta com clareza e postura magistral.